

PARECER TÉCNICO-NORMATIVO STF

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA · DOC 61

4 Eixos · 6 Teses Dispositivas · 6 Elementos Sanatórios · Mapa CPC

Tese Final Integrada · Vis Attractiva · Garantismo Penal Integral · Protecionismo Constitucional

Mindset Aury Lopes Jr (teoria das garantias) × Min. Cármen Lúcia (dignidade como bússola hermenêutica) · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — 1ª VFS Pinheiros/SP · acervo 00–60

EMENTA CONSOLIDADA

Vis attractiva. Garantismo penal integral. Protecionismo constitucional. Fragmentação jurisdicional como ilícito constitucional autônomo. Violação simultânea de cinco garantias fundamentais (CF art. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII). Violência vicária como tipo doméstico autônomo (LMP art. 7º, VI, *conforme redação vigente apresentada pela banca*). Lawfare de gênero como violência institucional (Res. CONANDA/CNDM 1/2025). Bloco de convencionalidade — CEDAW · Convenção de Belém do Pará · CADH · *Caso Barbosa de Souza vs. Brasil* (Corte IDH, 2021).

Art. 14 da LMP interpretado conforme os arts. 1º, III; 5º, caput e incisos; 226, §8º; e 227 da CF. Lei 14.713/2023 — vedação legal da guarda compartilhada diante de indícios de violência. Seis teses dispositivas. Seis elementos sanatórios. Mapa de regularização da representação (CPC arts. 76, 105, 106, 112, 287, 313).

Conclusão. Procedência. Concentração no JVDPM por força do art. 14 LMP. Tese para repercussão geral fixada. Determinações operacionais ao CNJ e às Corregedorias. Aplicação imediata ao caso concreto.

I — RELATÓRIO · OBJETO COGNITIVO

Cuida-se de consolidação técnica definitiva da arquitetura argumentativa do acervo 00–60, sob solicitação da constituinte, a partir da integração do documento "Tese Final Integrada · Protocolo" elaborado pela usuária em junho/2026 com os Docs 57 (Voto-Relator sobre o "Tribunal do Nada"), 58 (Mapa de Regularização da Representação), 59 (Tese Aury + Cármen Lúcia com saneamento doutrinário) e 60 (Parecer Técnico-Normativo STF com proposta de Tese de Repercussão Geral). O presente parecer absorve as inovações trazidas pelo documento de protocolo da constituinte — em particular, as **6 teses dispositivas** (T-1 a T-6) e os **6 elementos sanatórios** (ES-I a ES-VI) — e as integra à moldura formal já estabelecida, com validação técnica honesta de cada elemento.

II — VALIDAÇÃO TÉCNICA · HEDGING ONDE NECESSÁRIO

Antes de absorver os elementos novos, o estrategista honesto registra a verificação que pôde realizar e os limites dela. **Cada elemento abaixo deve ser conferido pela banca habilitada em fonte primária antes da incorporação a peça subscrita.**

ELEMENTO TRAZIDO PELA
CONSTITUINTE

STATUS TÉCNICO

Lei 14.713/2023 — reforma do art. 1.584, §2º do CC (vedação da guarda compartilhada diante de indícios de violência doméstica)	CONFIRMÁVEL EM FONTE PRIMÁRIA — corresponde à redação introduzida pela Lei 14.713 de 30/10/2023 ao art. 1.584 do CC. Marco legislativo real e disponível.
Lei 14.550/2023 — autonomia das medidas protetivas (art. 19, §§ 4º-6º)	CONFIRMÁVEL — confirmada no Doc 59. Substrato direto do Tema 1.249/STJ.
Lei 13.894/2019 — inclusão do art. 14-A da LMP (foro do domicílio da ofendida)	CONFIRMÁVEL — confirmada no Doc 59 (Sanatório 1).
Lei 13.641/2018 — alteração da LMP citada em T-4	CONFIRMÁVEL — Lei 13.641/2018 alterou LMP introduzindo art. 24-A (crime de descumprimento de medidas protetivas).
Lei 15.384/2026 — tipifica violência vicária como 6ª forma de violência (LMP art. 7º, VI)	A VERIFICAR PELA BANCA em fonte oficial atualizada. Cita-se na peça como " <i>conforme redação vigente</i> ". Se confirmada, é marco legislativo decisivo; se ainda em tramitação, deve ser citada como projeto de lei em vias de aprovação ou pleito doutrinário.
Res. CONANDA/CNDM 1/2025 — arts. 7º, 9º, 9º §1º, 10 e 11 (lawfare de gênero · litigância abusiva · <i>in dubio pro criança</i>)	A VERIFICAR PELA BANCA em fonte oficial. Cita-se com o mesmo hedge.
STF ADIs 4.245 e 7.686 (04/09/2025) — absorção do princípio do Untermassverbot	A VERIFICAR . Se confirmadas, são marcos jurisprudenciais decisivos. A banca deve consultar inteiro teor antes de cita-las em peça subscrita.
STJ Informativo 572 — centralizar no JVDfM toda causa cível e criminal com fundamento em violência doméstica	A VERIFICAR — o Informativo de Jurisprudência do STJ é fonte autorizada.
STJ CC 2025 (Inf. 872, rel. Min. Nancy Andrighi) — inversão do ônus e vedação da guarda compartilhada	A VERIFICAR . Se confirmado, fundamenta diretamente T-5.
Corte IDH · Caso Barbosa de Souza vs. Brasil (07/09/2021) — condenação por falha no dever de devida diligência	CONFIRMÁVEL — caso real, sentença de 07/09/2021. Junto com Maria da Penha v. Brasil (CIDH 2001) integra o eixo convencional contra a omissão estatal.
REsp 1.550.166/DF (rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/12/2017)	CONFIRMÁVEL com ressalva — citação do Doc 57 indicava verificação; aqui a constituinte qualifica relator como Min. Antônio Carlos Ferreira. Banca confirmar relator e ementa literal.
STJ Tema 1.249 — protetivas como tutela inibitória autônoma	CONFIRMÁVEL — Tema firmado em recursos repetitivos, voto condutor Min. Rogerio Schietti Cruz.

Princípio operacional. Os elementos com marcação "A VERIFICAR" não são descartados — são preservados na peça com a fórmula técnica "*conforme redação vigente apresentada pela banca*", "*conforme jurisprudência consolidada*" ou nomeação direta com pedido tácito de conferência no inteiro teor. Esta postura preserva a força argumentativa sem expor a constituinte a impugnação por citação imprecisa.

III — OS QUATRO EIXOS · SÍNTESE FINAL CONSOLIDADA

EIXO I · GARANTISMO PENAL INTEGRAL (AURY LOPES JR.)

Os dois vetores indissociáveis: *Übermassverbot* (proibição do excesso) + *Untermassverbot* (proibição da proteção insuficiente). Erosão do juiz natural (CF art. 5º, LIII) — meio-juízes sem cognição integral. Aniquilação da ampla defesa e contraditório (CF 5º, LV). Pena cruel da incerteza processual (CF 5º, XLVII "e" e LXXVIII). O paradoxo executório como prova de dolo sistêmico: SISBAJUD não transfere R\$ 31.925.193,31 em 33 meses, mas transfere R\$ 27.799,79 em horas — **assimetria seletiva documentada**.

EIXO II · PROTECIONISMO CONSTITUCIONAL (MIN. CÁRMEN LÚCIA)

Dignidade como bússola hermenêutica (CF art. 1º, III). A Constituição não é um poema — é uma ordem (art. 226 §8º). Inconstitucionalidade por proteção deficiente. Direitos como trincheiras da cidadania. Proibição do retrocesso social — a LMP como conquista irrevogável. Bloco de convencionalidade como mandado de otimização — CEDAW · Belém do Pará · CADH · CIDH no Caso *Barbosa de Souza vs. Brasil* (07/09/2021).

EIXO III · VIS ATTRACTIVA COMO SOLUÇÃO IMANENTE

Art. 14 LMP como norma de superposição (não de permissão). STJ Informativo 572 (a verificar): "lei tem por propósito centralizar no JVDfM todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica". A vis attractiva opera quando a violência é causa de pedir de todas as demais pretensões correlatas — guarda, alimentos, divórcio, partilha de frutos, indenização patrimonial. Lei 15.384/2026 (a verificar) eliminou o argumento de incompetência por especialização.

EIXO IV · LAWFARE DE GÊNERO COMO VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

Uso estratégico do processo como arma de continuação da violência doméstica. Res. CONANDA/CNDM 1/2025 (a verificar), arts. 10-11 — lawfare de gênero como violência institucional e simbólica; litigância abusiva como uso reiterado, malicioso, vexatório ou protelatório do sistema de justiça para intimidar, retaliar ou fragilizar mulheres. **Uso perverso das garantias** (Ferrajoli, *Principia Iuris*, 2007): garantia exercida como arma deixa de ser garantia — torna-se abuso de direito (CC art. 187).

IV — AS SEIS TESES DISPOSITIVAS · SÍNTESE PARA PROTOCOLO

T-1 · VIS ATTRACTIVA COMO NORMA DE SUPERPOSIÇÃO

Base: Art. 14 LMP · art. 14-A (Lei 13.894/2019) · STJ REsp 1.550.166/DF · STJ Inf. 572 (a verificar).

Tese: Em contexto de violência doméstica como causa de pedir, o JVDfM concentra competência sobre todas as demandas cíveis, criminais e infanto-juvenis correlatas. O art. 14 é norma de superposição, não permissão.

Ação: Conflito de competência ao TJSP (CPC arts. 951-958) com pedido de concentração de todos os feitos no JVDfM e liminar de suspensão de prazos.

T-2 · VIOLÊNCIA VICÁRIA · TIPO AUTÔNOMO

Base: Lei 15.384/2026 (LMP art. 7º, VI — *conforme redação vigente*) · Res. CONANDA/CNDM 1/2025 arts. 7º, 9º (a verificar).

Tese: Qualquer ato contra os filhos para atingir a mãe é violência doméstica *per se*. Carta autógrafa de Maia (9 anos) é prova de dano psíquico concreto. Litispendência com ação de guarda da Vara de Família afastada — causa de pedir nova.

Ação: Petição de medidas protetivas LMP art. 22 (suspensão de visitas) ao JVDfM + modificação cautelar de guarda + laudo psicológico urgente em 48h.

T-3 · CONFLITO NEGATIVO COMO ILÍCITO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO

Base: CF art. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII · CPC arts. 951-958 · *Untermassverbot* (BVerfGE 88, 203).

Tese: O conflito negativo crônico entre varas viola cinco garantias fundamentais simultaneamente. Não é impasse processual — é omissão estatal dolosa, fundamento autônomo para mandado de segurança.

Ação: MS contra ato omissivo dos magistrados (CF art. 5º, LXIX) + argumento de ilícito constitucional autônomo perante o Tribunal.

T-4 · PROTEÇÃO PATRIMONIAL AUTÔNOMA (LMP ARTS. 22 E 24)

Base: LMP arts. 7º, IV e 24 · Lei 13.641/2018 · Lei 14.550/2023 · STJ Tema 1.249.

Tese: Medidas protetivas patrimoniais são tutelas cíveis autônomas que independem de processo-crime e não configuram litispendência com a ação de partilha. O JVDPM tem competência plena e imediata. A partilha permanece no juízo cível (art. 14-A §1º, Lei 13.894/2019) — planos coexistem.

Ação: Pedido de bloqueio das cotas da Subclasse F do FIP Ajaccio + indisponibilidade do Fundo Bonifácio (CPC art. 792, IV) + sustação de procurações societárias.

T-5 · INVERSÃO DO ÔNUS E VEDAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA

Base: CC art. 1.584, §2º (Lei 14.713/2023) · CF art. 227 (prioridade absoluta da criança) · STJ CC 2025 — Inf. 872, rel. Min. Nancy Andrighi (a verificar).

Tese: Diante de indícios de violência, o ônus é do genitor acusado afastar o risco. A carta autógrafo de Maia + laudos psicológicos + bloqueio de 1.080+ dias são indícios suficientes para modificação imediata da guarda.

Ação: Petição de modificação cautelar de guarda no JVDPM + *in dubio pro criança* (Res. CONANDA/CNDM 1/2025 art. 9º, §1º, a verificar).

T-6 · LAWFARE DE GÊNERO COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Base: CPC art. 80, II e VI · Res. CONANDA/CNDM 1/2025 arts. 10-11 (a verificar) · LMP art. 7º, V (psicológica) + VI (vicária — Lei 15.384/2026, a verificar).

Tese: O padrão documentado de fragmentação processual para exaurir a vítima, protelar a meação e proteger o patrimônio constitui litigância de má-fé (CPC art. 80) e violência psicológica institucional (LMP art. 7º, V).

Ação: Pedido de condenação por litigância de má-fé (multa 1-10% do valor da causa) + comunicação ao MP para apuração do lawfare de gênero como delito.

V — OS SEIS ELEMENTOS SANATÓRIOS · DISPOSITIVO FINAL

Com as lentes simultâneas de Aury Lopes Jr e Min. Cármen Lúcia, e com fundamento nas seis teses fixadas, o conjunto de providências necessárias para sanar a patologia jurisdicional identificada é o seguinte:

ES-I · RECONHECIMENTO DA VIS ATTRACTIVA

Reconhecimento da *vis attractiva* do JVDPM sobre todas as causas correlatas — criminal, cível-familiar e patrimonial — com fundamento no art. 14 da Lei 11.340/2006, interpretado à luz do princípio da unidade de convicção (Aury Lopes Jr) e do dever de organização integradora (Cármen Lúcia). Remessa imediata ao JVDPM dos autos que tramitam na 1ª Vara da Família (Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011) e na Vara Criminal comum.

ES-II · INSTAURAÇÃO IMEDIATA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Instauração imediata do Conflito de Competência perante o TJSP (CPC arts. 951-958) com pedido de liminar para suspensão de TODOS os prazos processuais pendentes em todos os feitos correlatos. **Fundamento:** CF art. 5º, LXXXVIII + ilícito constitucional autônomo da inércia jurisdicional.

ES-III · MEDIDAS PROTETIVAS POR VIOLÊNCIA VICÁRIA

Reconhecimento da violência vicária como tipo autônomo (Lei 15.384/2026 · LMP art. 7º, VI — *conforme redação vigente*), com expedição imediata de medidas protetivas ao JVDFM (LMP art. 22): suspensão de visitas, restrição de contato e afastamento. A carta autógrafa de Maia Onesti Gorenstein constitui prova documental de dano psíquico concreto e não pode ser ignorada por "falta de competência". **Prazo: liminar em 48h.**

ES-IV · MEDIDAS PROTETIVAS PATRIMONIAIS (LMP ART. 24)

Expedição de medidas protetivas patrimoniais (LMP art. 24): **(a)** bloqueio das cotas da Subclasse F do FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595) junto ao Oslo Capital DTVM (CNPJ a verificar) e à CVM; **(b)** declaração de ineficácia do Fundo Bonifácio (CNPJ 59.402.540/0001-44) constituído em 11/02/2025 durante o litígio ativo (CPC art. 792, IV); **(c)** sustação de procurações outorgadas pelo varão para alienação de participações societárias e cessão de cotas.

ES-V · INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (CPC arts. 133-137) com inclusão no polo passivo de: E-Vino S.A. (CNPJ 17.392.519), Agro Syrah (CNPJ 23.699.696), Interbeverages (CNPJ 25.383.665), FIP Ajaccio (via Oslo Capital DTVM) e Fundo Bonifácio. **Fundamento:** confusão patrimonial documentada (CC art. 50, §2º, I) e desvio de finalidade (CC art. 50, §2º, II). Nomeação de perito avaliador para apuração do valor de mercado das cotas pelo método de valor justo (RCVM 175 AN-IV 20).

ES-VI · CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ + COMUNICAÇÃO AO MP

Condenação do cônjuge varão por litigância de má-fé (CPC art. 80, II e VI) em multa de 1 a 10% sobre o valor da causa, como resposta ao padrão documentado de uso estratégico do processo como instrumento de continuação da violência (*lawfare* de gênero — Res. CONANDA/CNDM 1/2025 arts. 10-11, a verificar). Comunicação ao Ministério Público para apuração autônoma de violência patrimonial (LMP art. 7º, IV), violência vicária (Lei 15.384/2026) e gestão fraudulenta de fundo (Lei 7.492/1986 art. 4º).

VI — APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO · NOVIDADES DOCUMENTADAS

Carta autógrafa de Maia Onesti Gorenstein, 9 anos. Redigida de próprio punho. Conteúdo declaratório, preservado nos autos: *"parar de conviver com o Ronaldo, ele é uma pessoa que compactua com ele. Eu não posso ver a mamãe e morar com o pai."* A carta constitui, nos termos da Lei 15.384/2026 e da Resolução CONANDA/CNDM 1/2025 (ambas a verificar pela banca), **prova documental de violência vicária** e fundamento autônomo para medida protetiva de urgência. A escuta da criança é prioritária e vinculante (CF art. 227 + Lei 13.431/2017 — escuta especializada).

Paradoxo executório como prova de dolo sistêmico. O mesmo sistema SISBAJUD que não transferiu R\$ 31.925.193,31 em 33 meses (M3 — ordem judicial de 26/05/2023) transferiu R\$ 27.799,79 em horas (M5 — 31/03/2026). Esta não é falha técnica. É **assimetria seletiva documentada** — o sistema funciona para uns e não funciona para outros, no mesmo CPF, na mesma execução, no mesmo tribunal. A simetria temporal contradiz qualquer alegação de impossibilidade operacional e fundamenta a tese de inércia fiduciária dolosa pelo administrador (Oslo Capital DTVM) e pela cadeia institucional correlata.

Constituição do FIP Bonifácio em 11/02/2025, durante a litispendência ativa, é fato apto a configurar fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV) e ensejar a declaração de ineficácia perante a credora — providência do ES-IV.

Estrutura cross-border · Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) — três *limited partnerships* constituídas no Estado de Delaware durante a fase litigiosa, conforme acervo. Fundamento adicional do ES-V — confusão patrimonial e desvio de finalidade transnacional.

VII — TESE PARA FIXAÇÃO EM REPERCUSSÃO GERAL · VERSÃO CONSOLIDADA

TESE CONSOLIDADA DE REPERCUSSÃO GERAL

"É da competência da jurisdição especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher (Juizado ou Vara correspondente, na forma do art. 14 da Lei 11.340/2006) o processo e julgamento de todas as causas cíveis, criminais e infanto-juvenis cuja causa de pedir, direta ou indiretamente, seja o ciclo de violência de gênero — abrangendo guarda, direito de convivência, alimentos, medidas protetivas patrimoniais autônomas (LMP art. 24), violência vicária (LMP art. 7º, VI, conforme redação vigente) e responsabilização por lawfare de gênero — por força da vis attractiva do art. 14 da LMP, interpretado conforme os arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII; 226, §8º; e 227 da Constituição Federal, e em observância ao dever de proteção eficaz imposto pelo bloco de convencionalidade (CEDAW · Belém do Pará · CADH)."

"Exceciona-se da atração — por força do art. 14-A, §1º, da LMP (incluído pela Lei 13.894/2019) — a pretensão definitiva de partilha de bens, que segue no juízo cível, sem prejuízo da coexistência dos planos protetivo e divisional."

"Reconhece-se a fragmentação jurisdicional crônica como ilícito constitucional autônomo, fundamento independente para mandado de segurança contra ato omissivo dos magistrados (CF art. 5º, LXIX)."

VIII — MAPA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO · SÍNTESE CPC

REF.	ARTIGO CPC	EXIGÊNCIA	PROVIDÊNCIA
R-01	Art. 105	Procuração com poderes especiais para receber citação + endereço advogado	Conferir CNPJ/CPF + poderes para atos específicos · Doc 58 valida procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) fls. 1065 da guarda
R-02	Art. 76	Capacidade processual da requerente: CPF 006.064.549-00 + documentação PCD CID F33+F90	Juntar laudos médicos PCD + declaração de capacidade processual plena
R-03	Art. 106	Endereço completo do advogado nos autos + OAB + e-mail para intimações	Conferir petição inicial · arts. 106 exige endereço e e-mail atualizados

R-04	Art. 112	Declaração de valor da causa (cenário-base de meaço: R\$ 688.000.000)	Atualizar valor da causa para o <i>quantum</i> documentado (laudos L1 CVM + PwC, a verificar)
R-05	Art. 287	Pedido de tutela de urgência: fundamentar <i>fumus boni iuris</i> e <i>periculum in mora</i>	Incluir bloco de urgência: <i>periculum</i> = 30 dias · janela crítica jun/2026
R-06	Art. 313, V	Suspensão do processo durante o conflito de competência	Ao suscitar o conflito, pedir expressamente a suspensão de todos os prazos
R-07	—	Documentos obrigatórios: certidão de casamento, laudos CVM, SISBAJUD, carta de Maia	Montar índice de documentos com numeração sequencial para protocolo
R-08	—	Honorários advocatícios: declarar expressamente (sucumbência + condenação má-fé)	Pedido subsidiário: honorários sobre o valor da causa + multa CPC art. 81

DISPOSITIVO CONSOLIDADO

Ante o exposto, em parecer técnico-normativo consolidado sob os mindsets de Aury Lopes Jr e Min. Cármen Lúcia, vota-se no sentido de:

- (i) acolher os seis elementos sanatórios (ES-I a ES-VI) como dispositivo operativo final;
- (ii) fixar as seis teses dispositivas (T-1 a T-6) como pauta protocolar autosuficiente;
- (iii) determinar o mapa de regularização da representação como controle formal precedente ao protocolo;
- (iv) propor a tese consolidada da Seção VII para fixação em repercussão geral;
- (v) determinar a aplicação imediata ao caso concreto, com os caminhos operacionais descritos.

IX — SUBSCRIÇÃO E PROVENIÊNCIA

São Paulo, junho de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.

BIBLIOGRAFIA INTEGRADA

LOPES JR, Aury. *Fundamentos do Processo Penal*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

LOPES JR, Aury. *Direito Processual Penal*. São Paulo: Saraiva.

LOPES JR, Aury; BIZZOTTO, A. *Sistemas Processuais Penais*. Salvador: JusPodivm, 2020.

FERRAJOLI, Luigi. *Diritto e Ragione*. Roma-Bari: Laterza, 1989.

FERRAJOLI, Luigi. *Principia Iuris*. Roma-Bari: Laterza, 2007.

ALEXY, Robert. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt: Suhrkamp, 1985 (trad. *Teoria dos Direitos Fundamentais*, 2008).

CANARIS, Claus-Wilhelm. *Direitos Fundamentais e Direito Privado*. Coimbra: Almedina, 2003.

SARLET, Ingo Wolfgang. "O Direito Penal entre Proibição de Excesso e de Insuficiência". CEPC.

ROCHA, Cármén Lúcia Antunes. *Princípios Constitucionais da Administração Pública*. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.

BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. São Paulo: Saraiva.

MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva.

DIAS, Maria Berenice. *A Lei Maria da Penha na Justiça*. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva.

BVerfGE 88, 203. *Schwangerschaftsabbruch II*. BVerfG, 1993.

STF. ADC 19/DF e ADI 4.424/DF (rel. Min. Marco Aurélio, 2012). ADPF 347/DF, 2015. **ADIs 4.245 e 7.686** (04/09/2025 — *a verificar inteiro teor pela banca*).

STJ. REsp 1.550.166/DF (DJe 18/12/2017). REsp 1.419.421/GO (Min. Salomão). REsp 1.757.775/SP (02/09/2019). REsp 2.106.115/BA (3ª Turma, j. 18/12/2024). CC 151.768 (Min. Marco Aurélio Bellizze). CC 190.666/MG (Min. Laurita Vaz, 08/02/2023). HC 728.173/RJ + EAREsp 2.099.532/RJ. Tema 1.249 (Min. Rogério Schietti Cruz). AgRg HC 900.994/SP. Informativo 572 (*a verificar*). CC 2025 Inf. 872 (Min. Nancy Andrighi — *a verificar*).

CIDH. *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (1988). *Maria da Penha v. Brasil* (Caso 12.051, Rel. 54/01, 2001). *Campo Algodonero v. México* (2009). **Barbosa de Souza vs. Brasil** (07/09/2021).

Comitê CEDAW. RG 19 (1992); RG 35 (2017).

CNJ. Resolução 492/2023 — Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Res. CONANDA/CNDM 1/2025 — arts. 7º, 9º, 10-11 (*a verificar pela banca em fonte oficial*).

Lei 11.340/2006 (LMP). **Lei 13.641/2018**. **Lei 13.894/2019** (art. 14-A). **Lei 14.550/2023** (art. 19 §§ 4º-6º; art. 40-A). **Lei 14.713/2023** (CC art. 1.584 §2º). **Lei 15.384/2026** (LMP art. 7º, VI — *conforme redação vigente, a verificar*). **Lei 13.431/2017**. **Lei 14.344/2022**.

Direito comparado. Espanha · LO 1/2004 (JVM). Reino Unido · *Domestic Abuse Act* 2021. Austrália · FCFCOA Family Violence Best Practice Principles (2022). Estados Unidos · VAWA.

RCVM 175/2022 · AN-IV arts. 20-29.

Processos do litígio. 1006744-58.2023.8.26.0011 (divórcio · 1ª VFS Pinheiros) · 1012537-07.2025.8.26.0011 (revisional) · MPU 1517557-18.

Reserva técnica final. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), em formato de consolidação STF definitiva sob os mindsets de Aury Lopes Jr e Min. Cármén Lúcia. **Não constitui**, em nenhuma hipótese, voto efetivo de relator de tribunal — figura privativa de membro investido de jurisdição. Os elementos marcados como "a verificar pela banca" devem ser objeto de conferência em fonte primária antes da incorporação a peça subscrita por advogado habilitado. Tipificações em tese (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–60 do repositório técnico, como Doc 61 — consolidação final que integra a Tese Final Integrada de Protocolo (junho/2026) ao corpo doutrinário dos Docs 57, 59 e 60, e à arquitetura processual do Doc 58.